

01_Pruefauftrag.eml

Von	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:05:00 +0200
Betreff	Nutzungsänderung Frau Adebayo – Prüfung der Folgekosten

Sehr geehrte Frau Klee,

für die Stadt Würzburg beauftrage ich Sie mit der Prüfung der Forderung von Frau Tola Adebayo. Unsere Bauaufsicht als untere Bauaufsichtsbehörde der kreisfreien Stadt hatte ihre Nutzungsänderung einschließlich der baulichen Änderung zunächst versagt und nach Überprüfung genehmigt. Frau Adebayo hat gegen die Versagung rechtzeitig Klage erhoben. Das Verwaltungsverfahren und der geltend gemachte Geldanspruch sind getrennt zu betrachten; für das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist auf ihrer Seite Rechtsanwältin Weller tätig.

Bitte verfassen Sie einen internen Prüfvermerk zu Verantwortlichkeit, Verschulden und dem Ablauf bei zutreffender Bearbeitung sowie einen vollständigen Antwortentwurf an Frau Weller zur Geldforderung. Die behaupteten zwei Monate Verzögerung sollen anhand der Bearbeitungsstände, des Mietvertrags und der Finanzierung geprüft werden. Uns genügt kein Verweis darauf, dass später eine Genehmigung erging. Das Ergebnis benötigen wir bis 8. Oktober, der Antwortentwurf soll die Frist vom 12. Oktober berücksichtigen.

Das Mandat erteile ich ausschließlich für die Stadt als Rechtsträgerin der beteiligten Bauaufsicht. Ein Anspruch gegen einzelne Beschäftigte ist nicht Gegenstand unseres Auftrags. Versicherungsbedingungen oder Unterlagen zu einem kommunalen Schadenausgleich liegen nicht vor. Bitte keine Zahlung zusagen und nichts versenden oder bei Gericht einreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Gertraud Holler

04_Klage.eml

Von	Rechtsanwältin Anja Weller <anja@weller-kanzlei.example>
An	Tola Adebayo <tola@adebayo-planung.example>
Datum	Wed, 17 Jun 2026 14:35:00 +0200
Betreff	Klage eingereicht – Nutzungsänderung Haselkornbogen

Sehr geehrte Frau Adebayo,

ich bestätige Ihnen, dass ich heute die Verpflichtungsklage gegen die Stadt wegen des Bescheids vom 2. Juni elektronisch über mein besonderes Anwaltspostfach beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg eingereicht habe. Das Übermittlungsprotokoll weist den Eingang um 14:08 Uhr aus. Ein gerichtliches Aktenzeichen ist mir noch nicht mitgeteilt worden. Der Klageantrag richtet sich auf Aufhebung der Versagung und Erteilung der beantragten Genehmigung, hilfsweise auf erneute Entscheidung. Ich habe die Behörde zugleich um sofortige Überprüfung der offensichtlich unzutreffenden Betriebsannahmen gebeten.

Ich habe in der Klage Ihre Betriebsbeschreibung vom 14. April mit dem Bescheid verglichen. Ihr Antrag beschreibt ausschließlich ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen. Der Bescheid setzt dagegen einen Maschinen- und Lieferbetrieb voraus. Zur weiteren Bearbeitung habe ich die unveränderte Betriebsbeschreibung erneut übermittelt. Eine neue oder erweiterte Nutzung haben wir nicht beantragt.

Einen gerichtlichen Eilantrag habe ich heute nicht gestellt. Im Telefonat kündigte die Bauaufsicht an, die Zuordnung der Unterlagen bis Ende der folgenden Woche zu prüfen. Ich werde nachfassen, wenn die Abhilfe ausbleibt. Das Mietverhältnis und mögliche Folgekosten bleiben hiervon unberührt.

Mit freundlichen Grüßen
Anja Weller, Rechtsanwältin

10_Forderung.eml

Von	Rechtsanwältin Anja Weller <anja@weller-kanzlei.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 14:10:00 +0200
Betreff	Adebayo gegen Stadt – Miet- und Finanzierungskosten

Sehr geehrte Frau Holler,

für Frau Tola Adebayo mache ich 840,00 EUR Mietaufwand für Juni und Juli sowie 40,00 EUR Bereitstellungszinsen geltend, insgesamt 880,00 EUR. Beigefügt sind der Mietvertrag, die Bankabrechnung und die Bestätigung zu Zahlungen und Nutzung. Die Miete wurde ohne Umsatzsteuer vereinbart; die Bankposition enthält keine Umsatzsteuer. Entgangenen Gewinn machen wir nicht geltend. Die Kosten des Verwaltungsgerichtsverfahrens verfolgen wir im dortigen Kostenverfahren und rechnen sie hier nicht erneut ab.

Die Versagung beruhte auf einem Betrieb, den meine Mandantin nie beantragt hatte. Bei zutreffender Prüfung hätte sie aus unserer Sicht noch im Mai eine Entscheidung erhalten und ab Juni das Büro nutzen können. Bitte teilen Sie mit, ob Sie dem aus tatsächlichen Gründen widersprechen. Meine Mandantin hatte einen festen Mietbeginn und keine kostenfreie Lösungsmöglichkeit gegenüber dem Vermieter. Eine entsprechende Bitte um Entgegenkommen vom 10. Juni lehnte dieser telefonisch ab.

Wir haben die Versagung innerhalb der Klagefrist angegriffen und mehrfach um Abhilfe gebeten. Nach der Genehmigung haben wir die Hauptsache für erledigt erklärt; eine gerichtliche Kostenentscheidung liegt mir für diese Forderung noch nicht vor. Bitte nehmen Sie zu dem Zahlungsanspruch bis 12. Oktober Stellung.

Mit freundlichen Grüßen
Anja Weller, Rechtsanwältin

02_Antragsbeschreibung.docx

Nutzungsänderung Lagerraum zu Planungsbüro

14.04.2026

1 Gegenstand des Antrags

Ich beantrage die Nutzungsänderung des bisher unbeheizten Lagerraums im Erdgeschoss am Haselkornbogen 5 in ein Planungsbüro sowie den unten beschriebenen Eingriff in eine tragende Innenwand. Das dreigeschossige Gebäude hat sechs selbstständige Nutzungseinheiten. Die Nutzfläche unseres Raums beträgt 42 Quadratmeter. Im Büro werden ich und eine angestellte Zeichnerin arbeiten. Wir erstellen am Computer Innenraumpläne. Es gibt keine Werkstatt, keine Produktionsmaschinen, keinen Warenverkauf und keine Lagerung von Baustoffen. Gelegentliche Kundenbesprechungen mit höchstens zwei Besuchern finden tagsüber statt. Der Zugang erfolgt unmittelbar von der Straße.

2 Unterlagen und Grundstück

Grundriss, Betriebsbeschreibung, Angaben zur bisherigen Nutzung und der statische Nachweis zur Wandöffnung wurden am 14. April gemeinsam bei der Bauaufsicht eingereicht. Fenster, Außentür und Sanitärräume bleiben bestehen. In der tragenden Innenwand ist eine neue 90 Zentimeter breite Türöffnung mit berechnetem Sturz vorgesehen; außerdem werden Arbeitsbeleuchtung, Steckdosen und Heizkörper eingebaut. Die bisherige Lagerfläche soll erstmals als dauerhafter Aufenthaltsraum dienen. Die hierfür eingereichten Nachweise zu Belichtung, Lüftung und baulichem Brandschutz liegen beim Antrag. Das Grundstück liegt in einer seit langem bebauten Straßenzeile mit Wohnungen, Büros und kleinen Läden; ein Bebauungsplan liegt dem Antrag nicht zugrunde.

3 Zeitlicher Hintergrund

Ich habe den Raum bereits angemietet. Der Mietbeginn ist der 1. Juni. Ich bitte deshalb um eine Entscheidung möglichst bis Mitte Mai. Der alte Dateiname meines Grundrisses enthält das Wort „Werkraum“, weil ich die Datei aus einer Vorplanung übernommen habe. Verbindlich sind die beigefügte Betriebsbeschreibung und die eingetragenen Raumnutzungen; eine handwerkliche Produktion ist ausdrücklich nicht beantragt.

Tola Adebayo

Eingangsvermerk der Bauaufsicht: Eingang am 14. April 2026; die Sachbearbeiterin bestätigte am 17. April 2026 die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen.

03_Versagungsbescheid.docx

Bescheid über die beantragte Nutzungsänderung

02.06.2026

Sehr geehrte Frau Adebayo,

1 Entscheidung

Ihr Antrag vom 14. April 2026 auf Nutzungsänderung des Lagerraums am Haselkornbogen 5 einschließlich der beantragten Öffnung in der tragenden Innenwand wird abgelehnt. Über die Verfahrenskosten ergeht eine gesonderte Mitteilung. Gegenstand dieser Entscheidung ist allein die beantragte Nutzung des bezeichneten Erdgeschossraums.

2 Begründung

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit wird nach § 34 BauGB beurteilt. In der näheren Umgebung überwiegen Wohnnutzung, kleinere Büros und Läden. Der von uns der Prüfung zugrunde gelegte Werkstattbetrieb mit täglichem Maschinenbetrieb und regelmäßigem Anlieferverkehr fügt sich nach der Art der Nutzung nicht in diese Umgebung ein. Die für eine Genehmigung nach Art. 68 BayBO erforderlichen Voraussetzungen liegen damit nach dem hier zugrunde gelegten Betriebsumfang nicht vor. Eine Beschränkung der beantragten Werkstatt auf einen bloßen Bürobetrieb wäre eine wesentliche Änderung des Vorhabens, die Sie nicht beantragt haben.

3 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg erhoben werden. Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in zugelassener elektronischer Form erhoben werden. Eine einfache E-Mail genügt der vorgeschriebenen elektronischen Form nicht.

Wolfram Reuther, für die Bauaufsicht

Zustellvermerk der Akte: Die Ausfertigung wurde Frau Adebayo am 5. Juni 2026 gegen Empfangsbestätigung übergeben.

05_Bearbeitungsvermerk.docx

Zuordnung der Betriebsbeschreibung und weiterer Ablauf

28.07.2026

1 Feststellungen zur Akte

Die am 14. April eingegangene Betriebsbeschreibung betrifft ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen. Sie ist dem richtigen Grundstück zugeordnet. Bei der Vorbereitung des Bescheids wurde daneben ein Textbaustein aus einer anderen Nutzungsprüfung geöffnet. Die dort genannten Maschinen und regelmäßigen Lieferungen wurden in die Begründung übernommen. Für das Vorhaben von Frau Adebayo enthalten die eingereichten Unterlagen diese Angaben nicht. Der Dateiname „Werkraum“ war Anlass für die Zuordnung, ohne den Inhalt der Betriebsbeschreibung erneut zu lesen.

2 Bearbeitungsstände

Am 12. Mai hatte ich den Vorgang intern als entscheidungsreif bezeichnet. Die Kontrolle der zeichnungsbefugten Person war noch offen. Am 19. Mai lag der unzutreffende Entwurf zur Unterschrift vor. Nach der Klage und dem Hinweis der Rechtsanwältin überprüften wir am 23. Juni die Betriebsbeschreibung. Die angekündigte Rückmeldung an Frau Weller erfolgte an diesem Tag nicht. Sie erinnerte telefonisch am 30. Juni und schriftlich am 7. Juli.

Die abschließende erneute Ortsprüfung fand erst am 21. Juli statt. Sie ergab gegenüber dem ursprünglichen Antrag keine neue tatsächliche Anforderung. Am 28. Juli stellte ich den Genehmigungsentwurf fertig. Die Zeichnung ist für den 3. August vorgesehen. Welche Bearbeitungszeit die abschließende Kontrolle bei richtiger Erstzuordnung im Mai tatsächlich beansprucht hätte, lässt sich aus dem Terminkalender nicht sicher rekonstruieren.

Yasemin Kraus

06_Abhilfe_Genehmigung.docx

Aufhebung der Versagung und Baugenehmigung

03.08.2026

Sehr geehrte Frau Adebayo,

1 Entscheidung

Der Bescheid vom 2. Juni 2026 wird aufgehoben. Die mit Antrag vom 14. April 2026 beantragte Nutzungsänderung des Lagerraums am Haselkornbogen 5 in ein Planungsbüro mit zwei Arbeitsplätzen einschließlich der beantragten Öffnung in der tragenden Innenwand wird nach Maßgabe der unveränderten Antragsunterlagen genehmigt. Die Entscheidung bezieht sich auf den beschriebenen Bürobetrieb ohne Werkstatt, Produktion oder Warenverkauf. Eine andere Betriebsart wird hiermit nicht zugelassen.

2 Gründe

Bei der erneuten Prüfung wurde festgestellt, dass die Versagung von Betriebsabläufen ausging, die Sie nicht beantragt hatten. Maßgeblich ist die ursprüngliche Betriebsbeschreibung. Das dort beschriebene Planungsbüro fügt sich nach den festgestellten Verhältnissen in die nähere Umgebung ein. Die im Verfahren zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen stehen der beantragten Nutzung nicht entgegen. Geänderte Bauvorlagen oder eine Änderung des Nutzungsumfangs waren für diese Entscheidung nicht erforderlich.

3 Weiteres Verfahren

Ihre bevollmächtigte Rechtsanwältin erhält eine Ausfertigung. Das Verwaltungsgericht wird über die Aufhebung der Versagung und die erteilte Genehmigung unterrichtet. Über die prozessualen Erklärungen und die Kosten des gerichtlichen Verfahrens ist dort gesondert zu befinden. Mit dieser Genehmigung wird keine Entscheidung über einen zivilrechtlichen Zahlungsanspruch getroffen.

Wolfram Reuther, für die Bauaufsicht

Empfang durch die bevollmächtigte Rechtsanwältin am 4. August 2026 bestätigt.

07_Mietvertrag.docx

Vermieter Alfons Späth und Mieterin Tola Adebayo

Mietvertrag über einen Büroraum

07.04.2026

1 Mietgegenstand und Beginn

Alfons Späth vermietet Tola Adebayo den Erdgeschossraum mit 42 Quadratmetern am Haselkornbogen 5 in Würzburg zur Nutzung als Planungsbüro. Das Mietverhältnis beginnt am 1. Juni 2026. Die monatliche Nettokaltmiete beträgt 420,00 EUR. Der Vermieter optiert für diese Vermietung nicht zur Umsatzsteuer. Vorauszahlungen auf Betriebskosten werden während der ersten beiden Monate nicht erhoben; nach tatsächlicher Nutzung wird eine gesonderte Vereinbarung getroffen.

2 Genehmigung und Ausbau

Die Mieterin beantragt die für die Nutzungsänderung erforderliche Genehmigung und trägt die Kosten der vereinbarten Öffnung in der tragenden Innenwand sowie der elektrischen Arbeitsplatzausstattung und der Heizkörper. Der Vermieter gestattet diese Arbeiten nach Vorlage der Genehmigung. Der feste Mietbeginn bleibt auch bei späterer Genehmigung bestehen. Eine Zusage zum Zeitpunkt oder Erfolg des Verfahrens gibt der Vermieter nicht ab. Der Vermieter übergibt die Schlüssel zum Mietbeginn; eine vorzeitige Nutzung als Büro ohne die erforderliche Genehmigung ist nicht vereinbart.

3 Laufzeit

Das Mietverhältnis läuft zunächst zwölf Monate. Die Parteien haben kein besonderes Kündigungsrecht wegen verzögerter Genehmigung vereinbart. Am 7. April unterzeichnen beide Parteien diesen Vertrag. Frau Adebayo teilt mit, die Entscheidung bis Mitte Mai anzustreben. Herr Späth weist darauf hin, dass er nach Vertragsabschluss für den Zeitraum ab Juni keine andere Vermietung suchen werde.

Alfons Späth · Tola Adebayo

08_Bankabrechnung.docx

Bereitstellungszinsen für Ausbaukredit

05.08.2026

Kundin: Tola Adebayo. Zweck des vereinbarten Kredits ist die Finanzierung der Wandöffnung und der technischen Ausstattung des geplanten Büros am Haselkornbogen 5. Der Kreditrahmen beträgt 8.000,00 EUR. Nach der am 20. April geschlossenen Vereinbarung kann die Auszahlung nach Vorlage der Genehmigung und der Handwerkerrechnungen erfolgen. Die Auszahlung war von der Kundin ursprünglich für Anfang Juni angekündigt.

Ab 1. Juni fallen auf den noch nicht abgerufenen Betrag monatlich 0,25 Prozent Bereitstellungszinsen an. Für Juni werden deshalb 20,00 EUR und für Juli weitere 20,00 EUR berechnet, zusammen 40,00 EUR. Während dieser Zeit wurde kein Teilbetrag ausgezahlt. Die Abrechnung wird am 5. August dem Geschäftskonto belastet. Tilgung und reguläre Kreditzinsen sind in diesem Betrag nicht enthalten.

Die Kundin bat am 26. Juni wegen der fehlenden Genehmigung um Aussetzung der Bereitstellungszinsen. Die Bank hielt mit Antwort vom 30. Juni an der vereinbarten Berechnung fest. Eine Umstellung auf einen anderen Kredit oder eine vorzeitige Auszahlung wurde nicht vereinbart. Die Genehmigung wurde der Bank am 4. August vorgelegt; Handwerkerrechnungen lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

Beate Heckenast

09_Zahlungsnachweis.docx

Zahlungen und Nutzung des Raums

28.09.2026

1 Zahlungen

Meine Geschäftskontoauszüge weisen am 1. Juni und am 1. Juli jeweils eine Überweisung von 420,00 EUR an Alfons Späth mit dem Verwendungszweck „Miete Haselkornbogen“ aus. Der Vermieter bestätigt unter diesem Blatt den Eingang beider Zahlungen, insgesamt 840,00 EUR. Die Bank belastete am 5. August zusätzlich 40,00 EUR Bereitstellungszinsen nach der beigefügten Abrechnung. Erstattungen auf diese Beträge habe ich nicht erhalten.

2 tatsächliche Nutzung

Die Schlüssel bekam ich am 1. Juni. Ein alter Schreibtisch und drei Kartons standen ab Mitte Juni in dem Raum. Gearbeitet haben meine Zeichnerin und ich in dieser Zeit weiterhin an unseren bisherigen Arbeitsplätzen zuhause. Kunden empfing ich dort nicht. Ein zusätzlicher Ersatzraum wurde nicht gemietet. Nach Zugang der Genehmigung beauftragte ich die vereinbarten Innenarbeiten; sie dauerten vom 6. bis 14. August. Den Bürobetrieb nahmen wir am 17. August auf. Bei einer Genehmigung im Mai hätten die Handwerker nach damaliger mündlicher Auskunft Ende Mai Zeit gehabt. Eine schriftliche Terminreservierung gibt es nicht.

Tola Adebayo

Bestätigung vom 29. September: Die genannten Mietzahlungen von zusammen 840,00 EUR sind eingegangen und wurden nicht zurückgezahlt. Alfons Späth.